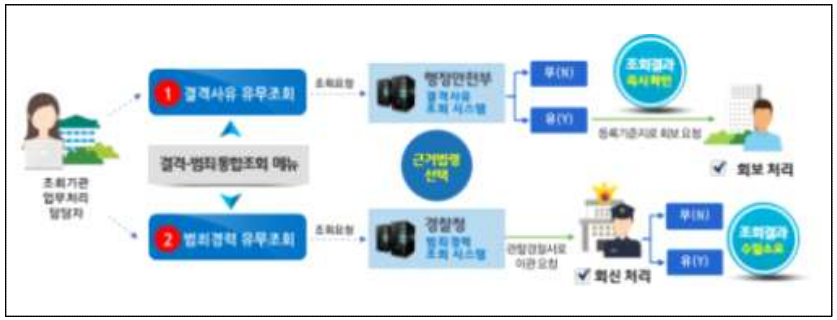
결격사유 · 범죄경력 통합조회 업무처리 가이드

결격사유와 범죄경력 조회 신청 시 중복된 입력항목을 통합하는 **신청화면**과 통합 조회할 수 있는 **결과화면**을 제공할 수 있도록 기능을 개선

□ 개요

○ 결격사유·범죄경력 유무조회 프로세스

- 조회기관 업무처리 담당자가 근거법령을 선택 후 조회 요청을 통해 대상자의 결격사유와 범죄경력 결과를 수신
- "결격사유 유무조회"는 결과가 유(Y)인 경우 등록기준지의 회보담당자가 회보처리
- "범죄경력 유무조회"는 관할경찰서 회보담당자가 회신처리



○ 결격·범죄 통합조회 기능 개선

- 결격사유 및 범죄경력에 해당하는 통합근거법령을 조회할 수 있도록 기능 개선

  ※ 중복되는 근거법령일 경우 1회 신청으로 결격사유와 범죄경력 모두를 조회

- 신청내역과 결과조회가 통합으로 조회 가능하도록 기능개선

□ 결격·범죄 통합조회 주의사항

○ 결격·범죄 통합조회 회보 주의사항

- 결격사유 유무조회는 조회결과가 "유(Y)"로 회보되었더라도 결격사유 유무조회의 회보서에는 폐기전까지 보관하고 있는 모든 결격 항목(수형, 파산, 후견등기)이 표시되기 때문에 대상자가 결격사유가 있다고 판단하면 안 되며 그 회보서 내용을 읽어 본 후 적용되는 결격의 근거법령 기준에 부합하는 결격인지 업무처리 담당자가 직접 판단해야 함
- 범죄경력 유무조회의 경우 관할 경찰서 담당자가 근거법령에 해당하는 범죄 내용만 선별하여 회보하기 때문에 결과 받은 회보서 그대로 인용이 가능하기 때문에 업무처리 담당자가 직접 판단할 필요가 없음

※ 범죄경력 유무조회 관련 유의사항 붙임(p.31)

○ 교육기관 조직 사용자를 위한 NEIS(EPKI) 인증서 등록

- epki.go.kr 에서 gpki.go.kr 로 사용자 정보가 정상적으로 전달되지 못하는 사용자는 별도의 절차가 필요
- 로그인 시 **"사용자 정보가 잘못되었습니다"** 라는 메시지가 표시된 경우는 아래의 내용으로 조직 권한 담당자에게 요청 필요

▸ **사용자가 속한 (시도 교육청 또는 교육지원청의 나이스 담당부서) 조직 권한 담당자에게 행정정보사용을 위한 사용자 정보 전송 요청**

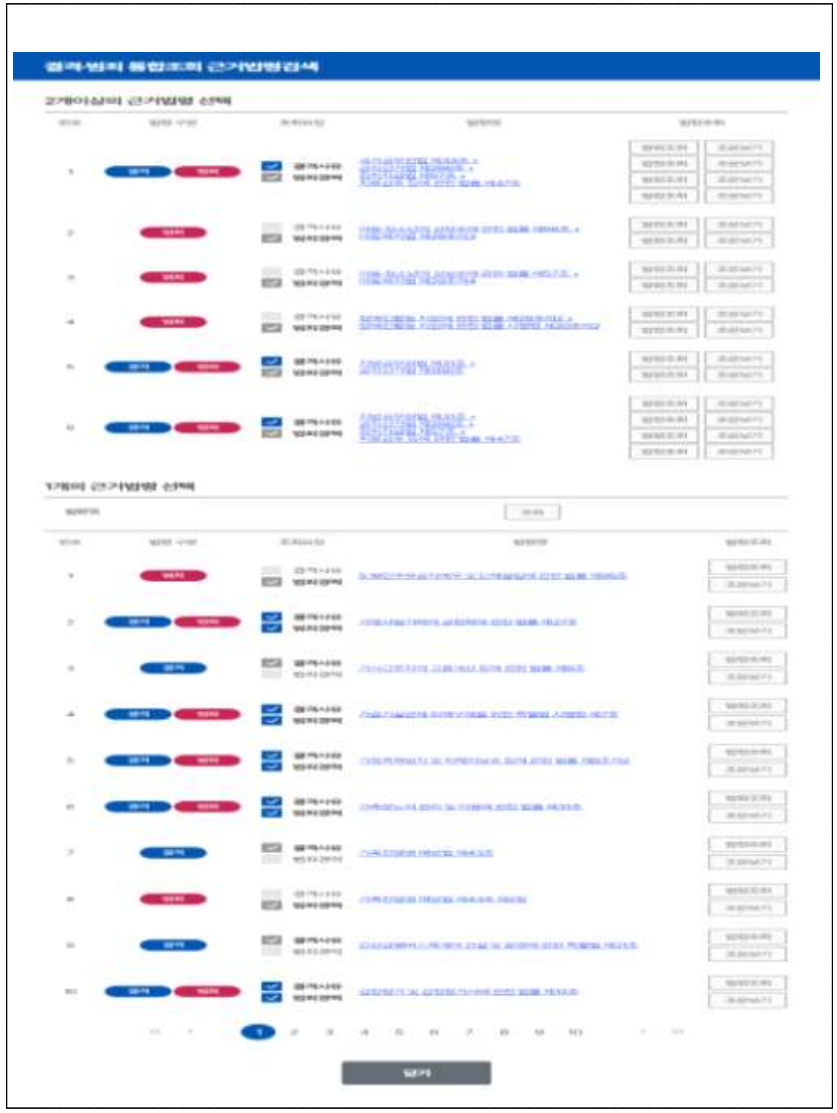
① NEIS 로그인 (기관용 인증서로 로그인)
② 시스템 관리 메뉴 > 사용자 관리 > 사용자 관리에서 하나로민원 사용자 조회
③ 조회된 사용자정보 화면 오른쪽의 [행공] 체크
④ "저장" 버튼 클릭

※ 사용자정보 전송 관련 문의 : 교육학술정보원(053-714-0755)

□ 서비스 개선사항

○ 통합 근거법령

- 선택한 근거법령에 따라 “결격사유”와 “범죄경력” 중 해당되는 서비스를 자동으로 조회하도록 기능개선



○ 통합 신청화면

- 신청화면에서 중복되는 항목을 제거하여 1번의 신청으로 “결격사유” 및 “범죄경력” 모두를 조회할 수 있도록 기능개선



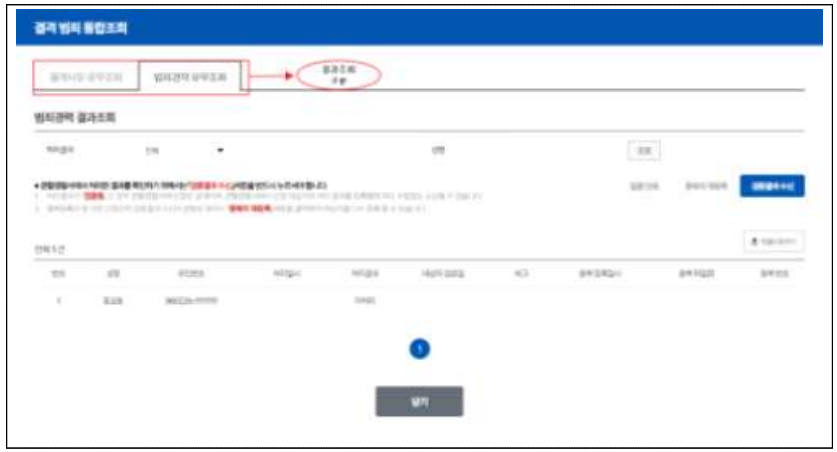
○ 통합 신청내역 조회

- 결격사유 및 범죄경력 신청내역을 각 처리상태별, 건별 확인이 가능하도록 기능 개선



○ 통합 결과조회

- 결과조회 화면에서 “결격사유” 및 “범죄경력”을 하나의 화면에서 모두 확인이 가능하도록 기능개선



붙임 행정정보 공동이용시스템으로 결격사유 및 범죄경력 확인 방법

1 행정전자서명(GPKI)를 이용하여 행정정보공동이용시스템 (next.share.go.kr) 접속



2 개인컴퓨터 사용신청

▸「보안관리」 메뉴에서 개인컴퓨터 사용신청 클릭

① 선택 버튼 클릭하여 IP주소 확인

② 선택할 IP주소 링크를 클릭

③ “신청” 버튼 클릭



※ 분임공동이용관리자(업무보조자)가 개인컴퓨터 사용 승인

▸**분임공동이용관리자 메뉴에서「개인컴퓨터사용승인」클릭**

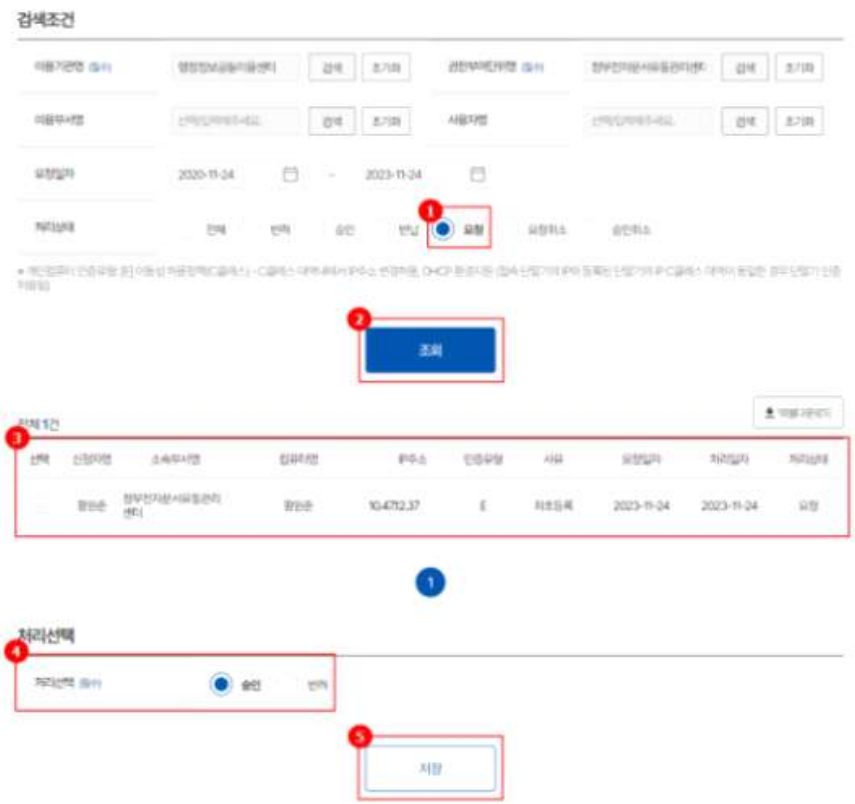
① 처리상태를 요청으로 설정

② “검색” 버튼 클릭

③ 개인컴퓨터 승인 신청 내역을 확인한 후 대상자 선택

④ 승인 혹은 반려 선택

⑤ “저장” 버튼을 클릭



3 열람권한 신청

▸**「접근권한관리」메뉴에서「열람권한 신청 및 결과조회」클릭**

① “결격사유 유무 조회” 또는 “범죄경력 유무 조회” 이용사무명 입력 후 “검색” 버튼 클릭

② 신청하고자 하는 이용사무의 정보를 확인 후 이용사무명 링크를 클릭



③ 신청할 이용사무의 개요 정보를 확인

④ 열람 가능한 공동이용정보의 열람유형 확인



⑤ 신청인정보, 담당업무 및 비고란에 정보를 입력

⑥ “열람권한신청” 버튼 클릭



※ 분임공동이용관리자(업무보조자)가 담당자 업무분장표 확인 후 이용사무 승인

▸**분임공동이용관리자 메뉴에서 열람권한 승인 클릭**

① 처리 상태를 “신청”으로 설정

② “검색” 버튼 클릭

③ 업무처리담당자가 신청한 열람권한내역을 확인

④ 승인 혹은 반려 처리 선택

⑤ “처리” 버튼 클릭

※ 열람권한 승인 전에 업무처리담당자의 업무분장을 반드시 확인 후 처리



4 10건 이하 단건 조회 신청

▶ **메뉴 선택**

①「정보열람」메뉴 >「결격·범죄 유무조회」메뉴 >「결격·범죄 통합조회」메뉴를 클릭

※ "결격사유 유무 조회" 또는 "범죄경력 유무조회" 이용사무 열람권한을 승인 받은 경우에만 메뉴가 활성화

②「결격·범죄 통합조회 신청」 버튼 클릭



▶ **사전 동의**

① 탭메뉴에서 "10건이하 단건조회" 선택

② 사전동의 사항을 체크



③ 사전동의 받지 않는 7가지 경우 사유 선택 후 열람 신청 진행

※ "사전동의를 받지 않았음"을 선택한 경우는 사전동의 받지 않는 7가지 유형 중 5번을 선택



▶ **근거법령 선택**

① "근거법령검색" 버튼 클릭

② 근거법령 팝업창에서 근거법령명을 클릭

※ 근거법령명을 클릭할 때 "결격사유 유무조회" 및 "범죄경력 유무조회" 이용사무에 대한 열람권한을 체크하여 권한에 맞는 법령만 선택 가능



▸ **대상자 정보 입력**

① 조회대상자의 성명, 주민등록번호(13자리) 입력

② 성명, 주민등록번호 입력 후 “주민번호검증” 버튼을 클릭하여 주민등록번호 실명인증을 실시

※ 부정확한 주민등록번호인 경우 해당 오류내용이 팝업창에 표시됨



▸ **사용자 정보 입력**

① “결재문서 파일등록” 버튼 클릭 후 내부결재문서를 첨부

② “결재문서 정보추출” 버튼을 클릭하여 결재정보를 자동으로 추출

③ 첨부한 결재문서에서 자동으로 입력내용을 추출하여 화면에 표시

④ “결격·범죄 통합조회“ 버튼을 클릭

※ 결재문서의 기관별 패턴에 따라 자동 인식이 안되는 기관이 있을 수 있으며 이런 경우는 수동으로 입력



5 500건 이하 다수건 조회 신청

▸ **사전 동의**

① 탭메뉴에서 “500건 이하 다수건 조회“ 선택

② 사전 동의 사항을 체크

※ 사전동의 받지 않는 7가지 경우 사유 선택



▸ **근거법령 선택**

① “근거법령검색“ 버튼 클릭

② 근거법령 팝업창에서 근거법령명을 클릭

※ 근거법령명을 클릭할 때 “결격사유 유무조회” 및 “범죄경력 유무조회” 이용사무에 대한 열람권한을 체크하여 권한에 맞는 법령만 선택 가능



▸ **대상자 정보 입력**

① 조회대상자의 성명, 주민등록번호(13자리)를 입력한 엑셀파일을 검증하기 위해 “엑셀파일 등록/검증“ 버튼 클릭

※ 파일당 최대 500건의 대상자 조회 가능

② 엑셀파일 업로드 후 “파일검증/등록“ 버튼 클릭

③ 대상자의 주민등록번호가 잘못 기입된 경우 오류내역에 엑셀 파일의 라인과 오류내용을 표시



▸ **사용자 정보 입력**

① “결재문서 파일등록” 버튼 클릭 후 내부결재문서를 첨부

② “결재문서 정보추출” 버튼을 클릭하여 결재정보를 자동으로 추출

③ 첨부한 결재문서에서 자동으로 입력내용을 추출하여 화면에 표시

④ “결격·범죄 통합조회“ 버튼을 클릭

※ 결재문서의 기관별 패턴에 따라 자동 인식이 안되는 기관이 있을 수 있으며 이런 경우는 수동으로 입력



6 5000건 이상 다수건 조회 신청

▸ **사전 동의**

① 탭메뉴에서 “5000건 이상 범죄경력 조회“ 선택

② 사전 동의 사항을 체크

※ 사전동의 받지 않는 7가지 경우 사유 선택

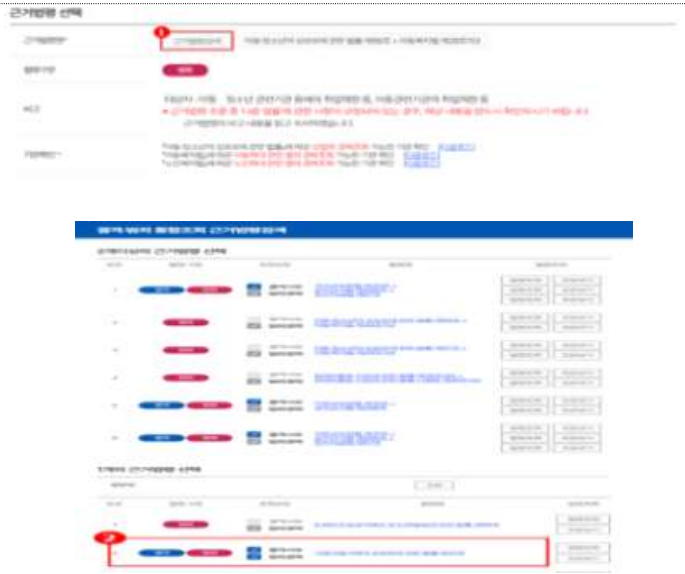


▸ **근거법령 선택**

① “근거법령검색“ 버튼 클릭

② 근거법령 팝업창에서 근거법령명을 클릭

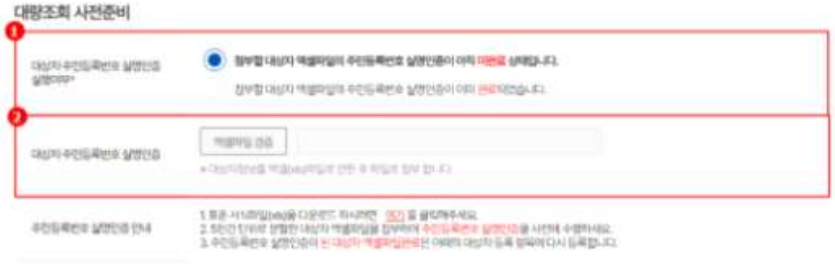
※ 근거법령명을 클릭할 때 “범죄경력 유무조회” 이용사무에 대한 열람권한을 체크하여 권한에 맞는 법령만 선택 가능



▸ **대량조회 사전준비**

① 대상자 주민등록번호 실명인증 실행여부 체크

② 첫 번째 버튼 체크 시 엑셀파일 검증 실행



▸ **엑셀파일 검증**

① 주민등록번호 실명인증 대상자 범위 선택

② 파일선택

③ 파일검증 버튼 클릭

④ 오류내역이 있다면 입력 라인과 오류내용 안내



▸ **대상자 정보 입력**

① 실명인증이 완료된 엑셀파일 등록



▸ **사용자 정보 입력**

① “결재문서 파일등록” 버튼 클릭 후 내부결재문서를 첨부

② “결재문서 정보추출” 버튼을 클릭하여 결재정보를 자동으로 추출

③ 첨부한 결재문서에서 자동으로 입력내용을 추출하여 화면에 표시

④ “결격·범죄 통합조회“ 버튼을 클릭

※ 결재문서의 기관별 패턴에 따라 자동 인식이 안되는 기관이 있을 수 있으며 이런 경우는 수동으로 입력



7 결격사유 유무조회 결과 조회

▸ **신청내역 조회**

① 검색 조건 선택

② “검색“ 버튼 클릭

③ 결과조회 확인을 위해 “결과보기” 버튼 클릭

④ 신청 상세내역을 조회하기 위해 처리상태 클릭



▸ **결과 조회**

① 상단의 탭 메뉴 중 “결격사유 유무조회“를 클릭

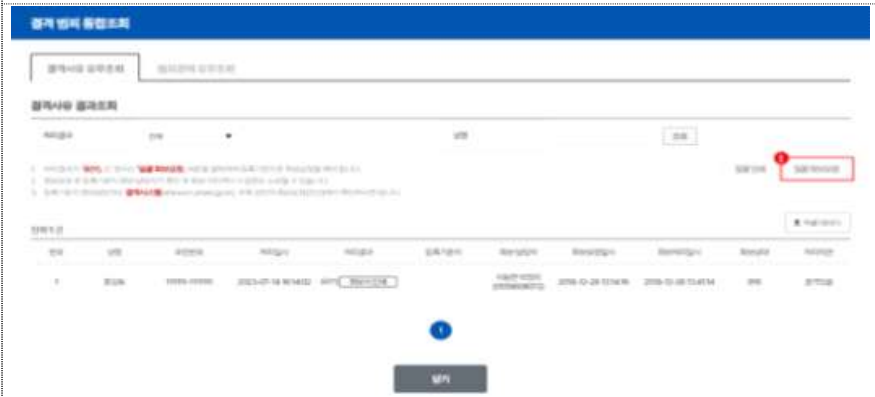
② 검색조건 입력 후 “조회“ 버튼 클릭

③ 대상자의 처리 결과를 확인



▸ **회보 요청**

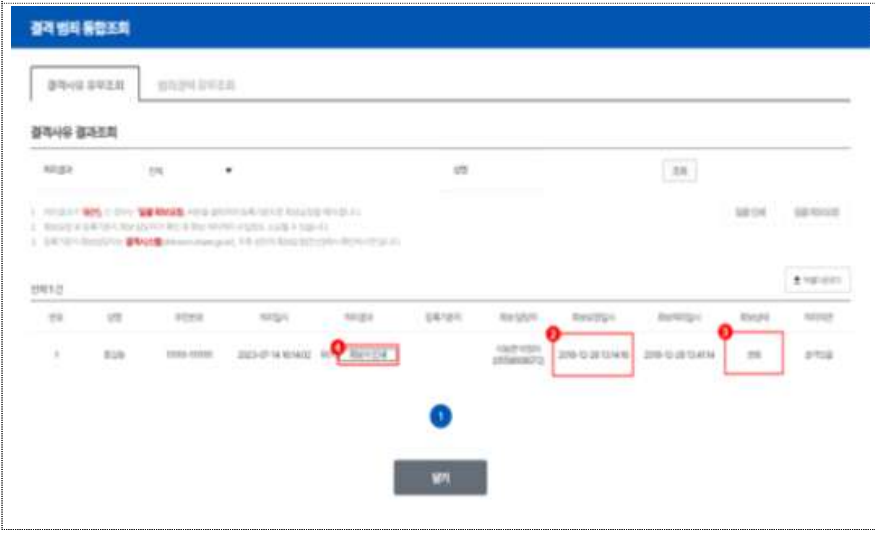
① 처리결과가 유(Y)일 경우 등록기준지로 회보요청을 위해 “일괄회보요청“ 버튼을 클릭



② 업무처리담당자의 회보요청 후 회보요청 일시 표시

③ 업무처리담당자의 회보요청 후 회보상태는 “처리중“으로 표시

④ 회보상태가 “처리중“인 경우는 “회보서 출력“ 버튼이 비활성화되며 회보상태가 ”완료“인 경우 ”회보서 출력“버튼이 활성화됨

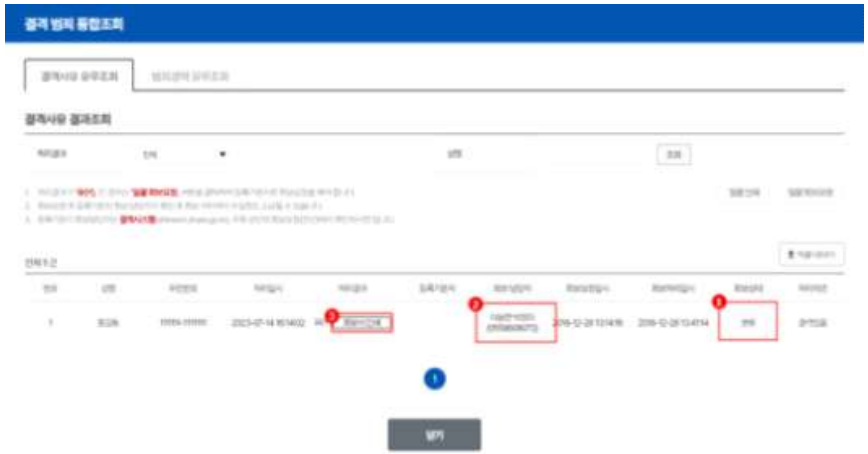


▸ **회보 확인**

① 등록기준지 결격사유 회보담당자가 결격사유조회시스템을 이용하여 회보처리를 완료하면 회보처리일시가 표시되고 회보상태는 “완료”로 표시

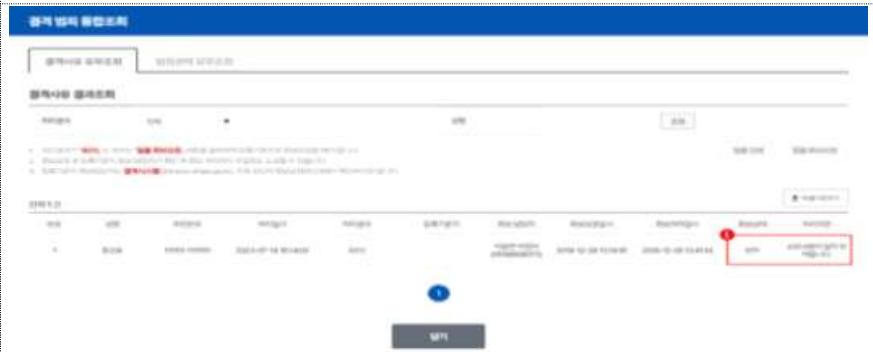
② 회보처리 담당자 정보 확인

③ 회보처리가 완료된 경우 “회보서 출력” 버튼을 클릭하여 회보서 확인



▸ **회보 반려**

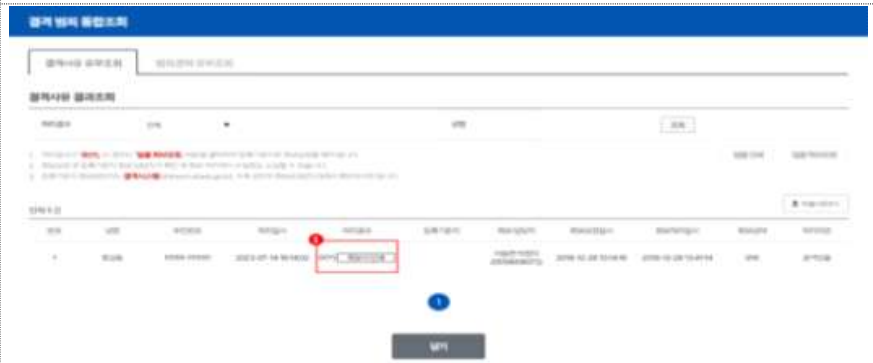
① 등록기준지 결격사유 회보담당자가 회보요청을 반려할 경우 회보상태에 “반려”로 표시되며 반려 처리의견을 확인



▸ **처리결과가 유(Y)인 경우 회보서 확인**

① 처리결과가 유(Y)인 경우 “회보서 출력” 버튼 클릭

② 클릭하면 팝업창으로 해당 대상자의 회보서가 표시





8 범죄경력 유무조회 결과 조회

▶ **신청내역 조회**

① 검색조건 선택

② “검색“ 버튼 클릭

③ 결과조회 확인을 위해 “결과보기” 버튼 클릭



▶ **결과 조회**

① 상단의 탭 메뉴 중 “범죄경력 유무조회“를 클릭

② 검색조건 입력 후 “조회“ 버튼 클릭

③ 대상자의 처리결과를 확인

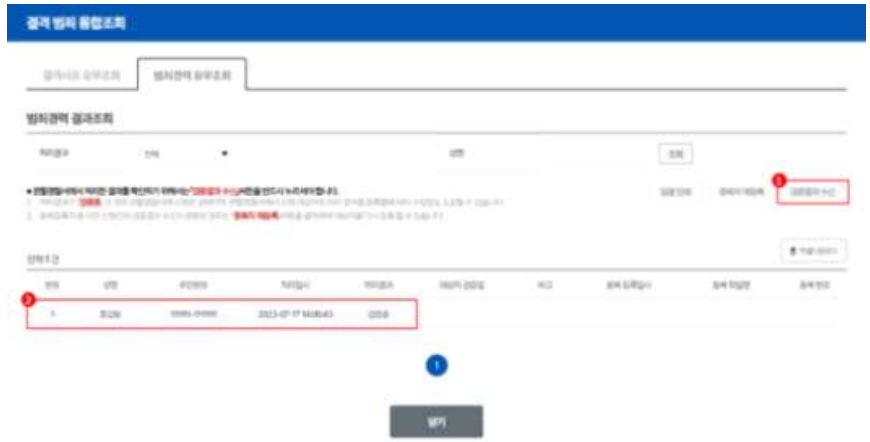


▶ **범죄경력 회신 처리**

① 처리결과가 “검증중“인 경우 해당 대상자 정보가 관할경찰서로 자동으로 이관되어 관할경찰서 업무처리담당자가 범죄경력에 대해 회신 처리

② 관할경찰서 업무처리담당자가 회신 처리를 완료 하면 “검증결과 수신“ 버튼을 클릭하여 회신된 대상자 정보를 수신해야 확인이 가능

※ 회신처리는 관할경찰서의 업무처리담당자의 확인 후 처리되므로 최종결과 수신까지 수일 정도 소요될 수 있음



③ 수신된 처리결과를 확인



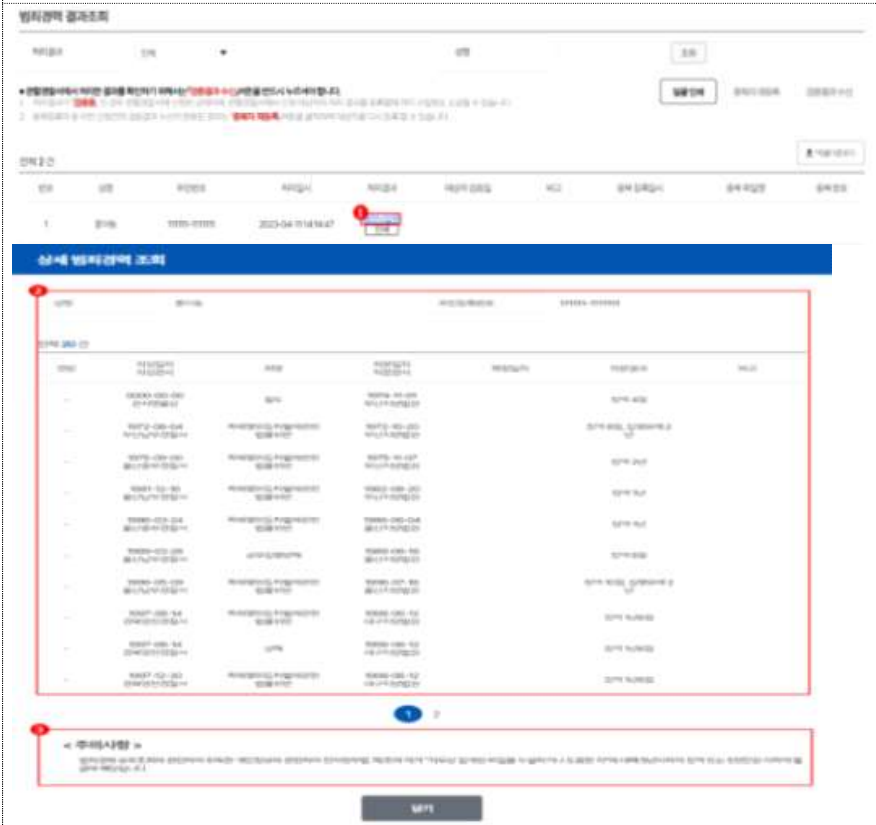
▸ **처리결과가 유(Y)인 경우 상세결과 확인**

① 처리결과가 유(Y)인 경우 “유(Y)(상세)” 클릭

※ 아동·청소년의 성보호에 관한 법률, 아동복지법을 근거법령으로 선택한 경우 상세결과는 확인이 불가능

② 클릭하면 팝업창으로 해당 대상자의 범죄경력 상세내용이 표시

③ 주의사항을 반드시 숙지하여 “개인정보”를 누설하거나 도용하지 않도록 각별히 주의



9 처리결과 인쇄

▸ **결격사유 유무조회**

① 처리결과를 인쇄하고자 할 경우는 “출력”버튼 클릭



※ 결격사유 유무조회는 선택한 근거법령에 상관없이 인쇄 양식이 동일



▸ **범죄경력 유무조회**

① 처리결과를 인쇄하고자 할 경우는 "출력" 버튼 클릭



※ 범죄경력 유무조회는 선택한 근거법령에 따라 인쇄 양식이 다름

① 아동·청소년의 성보호에 관한 법률

성범죄 경력 조회 회신서

대상자	성명	홍길동
	주민등록번호	123456-1234567
취업제한 해당여부	[ ] 해당 있음 (취업제한대상자)	[●] 해당 없음

「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조 및 같은 법 시행령 제25조에 따라 위와 같이 확인하여 통보합니다.

2017년 11월 07일

경 찰 서 장

② 아동복지법

아동학대관련범죄 전력 조회 회신서

대상자	성명	이혜정
	주민등록번호	223456-1111111
취업제한 해당여부	[●] 취업제한대상자에 해당함	[ ] 취업제한대상자에 해당하지 않음

「아동복지법」 제29조의3 및 같은 법 시행령 제26조의5에 따라 위와 같이 확인하여 통보합니다.

2020년 03월 12일

경 찰 서 장

③ 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 + 아동복지법

성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회 회신서

대상자	성명	김현수
	주민등록번호	123456-1566111
아동·청소년 관련기관등의 취업제한 해당여부 (성범죄)	[●] 해당 있음 (취업제한대상자)	[ ] 해당 없음
아동관련기관의 취업제한 해당여부 (아동학대관련범죄)	[ ] 해당 있음 (취업제한대상자)	[●] 해당 없음

「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조 및 같은 법 시행령 제25조, 「아동복지법」 제29조의3 및 같은 법 시행령 제26조의4에 따라 위와 같이 확인하여 통보합니다.

2020년 06월 25일

경 찰 서 장

④ 그 외 법률



붙임 e-하나로민원을 통한 범죄경력조회 관련 유의 사항

경찰청 범죄분석과-8842(2024.4.12.)

□ 범죄경력조회 요청 시 유의 사항

○ **(조회 주체)** 관련 법령상 조회 대상자의 **임명·고용·허가 등의 주체 또는 권한의 위임·위탁을 받은 적법한 주체가** 범죄경력조회를 요청

○ **(조회 목적)**「형실효법」제6조 제1항 제9호에 따른 조회는 **최초 인·허가 등* 여부 결정 단계** 또는 **이후 결격사유가 새로이 발생했다고 볼만한 상당한 사정이 있는 경우**에 한하여 가능하며,

* 법률에 따른 '변경(재)허가 등'의 경우 신규 허가 당시의 자격이 유효함을 전제로 이루어지는 행정행위이므로 범죄경력을 회보할 수 있음

– 법률에 결격사유를 정기적으로 점검하도록 하는 규정이 없는 경우에는 **행정목적상 지도점검을 위한 일괄 조회 불가**

○ **(조회 대상)** 법령에 결격사유로써 임용 또는 인·허가 등의 **자격 제한 근거를 두고 있는 대상자에 한하여** 조회 요청

○ **(조회 근거)**「형실효법」제6조 제1항 제9호에 따른 조회는 **법률 및 명령(대통령령, 국회규칙, 대법원규칙)**에 규정된 결격사유에 한정함

– 또한, '공무원 임용'처럼 **다른 법률에 따른 결격사유**를 규정하고 있는 경우, **모든 관련 근거를 공문에 기재·행공으로 선택**하여 요청

※ **(예시)** 「국가공무원법」 제33조 조회 시, ①「국가공무원법」 제33조 ②「공직선거법」 제266조 ③「정치자금법」 제57조, ④「치료감호법」 제47조를 모두 공문 기재 및 행공 선택해야 함

○ **(첨부 문서)** 첨부된 '내부결재 공문'상에 조회 목적과 근거 법령, 대상자의 인적사항(성명·주민번호), 동의 여부 등을 정확히 기재

– 민감정보인 개인정보를 보호하고, 조회 주체·목적·근거 등 조회 의뢰 요건에 관한 면밀한 사전 검토를 위해 반드시 **담당자(기안자) 外 1인 이상의 공문 검토를 거쳐** 범죄경력조회를 요청

※ e-하나로민원 [결격·범죄 통합조회] 內 '결재문서 등록'의 공문샘플 참고

➡ **경찰청은 상기 사항이 준수되지 않은 범죄경력조회 요청은 반려 예정**

□ 기타 사항

○ 경찰청은「형실효법」에 따라 결격사유 등 확인에 필요한 자료를 회보

– 범죄경력을 회보하였다는 사실만으로 결격사유에 해당한다고 할 수 없으며, **결격 해당 여부는 회보 받은 기관에서 최종적으로 판단해야 함**

유의 사항

1. 법령에 규정된 용도 외에 사용할 목적으로 조회 결과를 취득·사용하였을 경우「형의 실효 등에 관한 법률」제10조 제2항·제3항에 의거하여 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금으로 처벌됩니다.
2. 경찰청에서 관리중인 범죄경력자료는 법원의 판결에 따른 자료이므로 '다른 법률에 따른 자격상실·정지'에 대한 내용은 귀 기관에서 개별적으로 확인하시기 바랍니다.(범죄경력자료가 필요한 경우에는 '3' 참고)
3. '공무원 임용'처럼 다른 법률에 따른 결격사유를 규정하고 있는 경우 관련 근거법령을 공문에 명시적으로 기재하여 요청해 주시기 바랍니다. (미기재시 회보범위에서 제외, 행공의 경우도 동일)
   ※ 단, 공무원 임용과 관련된 법률 중「병역법」제76조제1항 결격사유는 범죄경력으로 확인할 수 없고,「부패방지권익위법」제82조제2항은 조회범위가 불명확하므로 관련자료를 관리하고 있는 기관에 요청하시기 바랍니다. 이후 관련기관 조회를 통해 비위면직자로 확인되거나 직무와 관련된 부패행위로 징계 등의 사실이 확인되는 경우「부패방지권익위법」에 규정된 결격사유로 별도 의뢰 가능합니다.
4. 경찰청은 죄명과「형실효법」제2조 제5호 각 목의 선고 또는 처분을 기준으로 범죄경력을 회보하고 있습니다. 아래의 기재된 대상의 정보는 관련 기관에 확인 후 결격사유 해당여부를 최종적으로 판단하시기 바랍니다.
   ※ 경찰청에서 범죄경력을 회보하였다는 사실만으로 결격사유에 해당한다고 단정할 수 없음
   - 결격사유 기간 경과 판단의 기준이 되는 집행종료, 집행면제 등의 정보는 관계기관인 법무부·검찰청 등에 확인
   - 선고유예의 경우 유예된 형의 종류 및 형기는 관할 검찰청 판결문으로 확인
   -「공소장 및 불기소장에 기재할 죄명에 관한 예규」의 죄명 분류로 구분되지 않은 범죄정보 (예시 : 13세 이상 미성년자에 대한 성범죄 여부, 직무관련 범죄여부, 가정폭력대상 범죄 여부 등)